

RECURSO CÍVEL Nº 5063119-35.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** LUIZ GUSTAVO ALVES DA SILVA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES SACADOS/DESFALCADOS DE CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. ART. 109 DA CRFB/88. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam da União Federal e a consequente incompetência da Justiça Federal para apreciação do feito, na forma do art. 109 da CRFB e do art. 485, VI do CPC. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5063119-35.2024.4.02.5101**510015016658 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5063119-35.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** LUIZ GUSTAVO ALVES DA SILVA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)**RECORRIDO:** BANCO DO BRASIL SA (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral de condenação dos Réus na obrigação de restituírem com a devida correção, os valores desfalcados da conta PASEP que totalizam o montante de R\$ 71.193,31.

Em suas razões recursais de evento 17, RECLNO1, pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que não foram preservados os valores acumulados do saldo PASEP até 1988, tendo havido desfalques e sem aplicação de qualquer tipo de correção, atualização ou remuneração.

Sustenta, ainda, que o direito não encontra-se prescrito, haja vista que, por se tratar de ação de natureza pessoal em que se discute falha da sociedade de economia mista que administrava o fundo, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme regra geral contida no art. 205, caput do Código Civil.

Contrarrazões em evento 25, CONTRAZ1 e evento 26, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Sem preliminares, passo ao exame do mérito.

No caso em questão, afirma o autor ter ingressado no serviço público em 1976 e que após se aposentar, ao efetuar o saque de suas cotas PASEP junto à conta mantida pelo Banco do Brasil, deparou-se com o irrisório valor de 560,00.

Aduz que o Banco do Brasil não é capaz de demonstrar com clareza todo o detalhamento das movimentações efetuadas nas contas PASEP, muito menos idoneidade dos cálculos que utilizou para chegar ao valor creditado na conta do autor, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da parte Ré à restituição dos valores desfalcados e em danos morais.

O Juízo *a quo*, por sua vez, ao apreciar o mérito, concluiu pela improcedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

"Cumpre julgar liminarmente improcedente o pedido, na forma do art. 332, inc. II e § 1º do CPC/15.

O prazo aplicável para ações que busquem diferenças de correção monetária nas contas de PIS/PASEP é o de 5 anos, como já consagrado pelo Egrégio STJ no julgamento do RESP 1205277/STJ, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, que firmou a seguinte tese (tema 545):

É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32.

No caso, o termo inicial da prescrição, conforme entendimento do TRF da 2ª Região, é a data de creditamento em valor supostamente inferior ao devido:

(...)

A obrigação da União de efetuar as contribuições para o PASEP, bem como do Banco do Brasil S/A de efetuar a distribuição dos valores para as contas individualizadas dos servidores civis e militares, nos termos do art. 2º a 4º da LC nº 8/70, cessou com o advento da CF/88.

Ou seja, a partir de outubro de 1988, uma vez cessados os depósitos, começou a correr o prazo prescricional de 5 anos para cobrança de depósitos efetuados a menor na conta individualizada do PASEP, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 21/08/2024."

Pois bem. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado.

A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Sobre a temática em tela, o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a seguinte tese após afetação para julgamento de recurso especial repetitivo:

Tema 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Segundo os fundamentos do voto do ministro relator do Recurso Especial nº 1.895.936, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, tendo sua responsabilidade limitada ao

De acordo com o que dispõe o art. 5º da supracitada lei, **a administração do PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta é atribuída à instituição gestora em apreço.**

Destaca-se os seguintes trechos da petição inicial que evidenciam que a causa de pedir está diretamente relacionada à falhas administrativas do Banco do Brasil, (evento 1, PET1, fls. 7) veja-se:

A parte Autora, ao ter acesso aos valores disponibilizados pelo Banco do Brasil, após todos os anos trabalhados, experimentou sentimentos de extremo desgosto e indignação, inclusive pelo fato de o Banco, como gestor do Programa, ter negado acesso às informações completas sobre os extratos requeridos, inclusive os anteriores ao ano de 1.999 (verificar se houve a negativa no caso concreto).

Assim é que não só o direito material da parte Autora foi aviltado, como também, lhes foram negados os próprios instrumentos (meios) de verificar a totalidade das contas e valores detidos, para fins de análise detalhada, ferindo o direito de acesso à informação garantido em nossa Matriz Constitucional, tanto sob o viés da prestação de serviço público, como sob o manto da livre iniciativa do setor privado.

Portanto, como a presente demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, não há o que se falar legitimidade passiva da União, mas sim do Banco do Brasil, razão pela qual a Justiça Federal não possui competência para apreciar o feito, na forma do art. 109 da CRFB/1988, aplicando-se o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro, veja-se:

11 - No caso de o Juiz do JEF reconhecer sua incompetência, deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, se for o caso.

**Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 10/10/2002, e publicado no DOERJ de 19/09/2003, pág. 3, Parte III.*

Mutatis, mutandis, precedente desta 6ª Turma, processo nº 50003439720234025112, julgado à unanimidade em 22/11/2023.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO** e extinguir o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva *ad causam* da União Federal e a consequente incompetência da Justiça Federal para apreciação do feito, na forma do art. 109 da CRFB e do art. 485, VI do CPC. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.